

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                           |                          |               |
|---------------------------|--------------------------|---------------|
| คำสั่งคำร้องที่ 1569/2536 | กระทรวงการคลัง           | โจทก์         |
|                           | นายชวนิช แจ่มศรี         | ผู้ร้อง       |
|                           | นางสมจิตต์ เกตุปัญญา     | จำเลย         |
|                           | จำเลยร่วม                | จำเลย         |
|                           | นายจินดา เกตุปัญญา       | จำเลย         |
|                           | นายชวนิช แจ่มศรี ผู้ร้อง | ผู้ยื่นคำร้อง |

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาผู้ร้อง เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 จึงไม่รับฎีกาผู้ร้อง

ผู้ร้องเห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรค 3 ห้ามบริวารของผู้ถูกฟ้องขับไล่มิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเท่านั้น เมื่อผู้ร้องเป็นบริวารของนายจินดาเกตุปัญญา ผู้ร้องสอดเข้ามาเป็นจำเลยร่วมซึ่งมิใช่ผู้ถูกฟ้องขับไล่ ฎีกาของผู้ร้องจึงไม่ต้องห้ามฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของผู้ร้อง ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น นายจินดาเกตุปัญหายื่นคำร้องขอเข้าเป็นจำเลยร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

คดีสืบเนื่องมาจากศาลฎีกาพิพากษายืนให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจาก  
ตึกแถวพิพาท และให้ชำระเงินจำนวน 15,704.85 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ  
เจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่า ชำระเสร็จ ต่อมาโจทก์ขอให้ศาลออกหมายตั้งเจ้า  
พนักงานบังคับคดี จัดการบังคับคดีกับจำเลย ผู้ร้องยื่นคำร้องเข้ามาในคดี แสดง  
อำนาจพิเศษว่า ผู้ร้องมิใช่บริวารของจำเลยแต่เป็นบริวาร ของจำเลยร่วม ขอให้ศาลมี  
คำสั่งว่าผู้ร้องมีสิทธิอยู่ในตึกแถว พิพาทต่อไป ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 135)

ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 136)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่า ผู้ร้องเป็นบริวารของจำเลยและ  
มีคำสั่งให้ยกคำร้องของ ผู้ร้องศาลอุทธรณ์พิพากษายืน คดีของผู้ร้องจึงต้องห้ามมิให้  
ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248  
วรรคสาม ผู้ร้องฎีกาว่า ผู้ร้องมิใช่บริวารของจำเลย จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง  
ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบทบัญญัติ ข้างต้น ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย  
ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

---

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่า ผู้ร้องเป็นบริวารของจำเลยและ  
มีคำสั่งให้ยกคำร้องของ ผู้ร้องศาลอุทธรณ์พิพากษายืน คดีของผู้ร้องจึงต้องห้ามมิให้

ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248  
วรรคสาม ผู้ร้องฎีกาว่า ผู้ร้องมิใช่บริวารของจำเลย จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง  
ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบทบัญญัติ ข้างต้น ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย  
ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(เรียบรไท สุนทรนนท-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สนัด หมายสวัสดิ์)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |